

對兩法合一草案之意見與建議(95.03.029)

中鋼公司 劉國忠

一、目前兩法合一草案之書面內容及口頭說明顯示，起草者對於國際趨勢的瞭解似有偏差，例如：

(一)「採巴塞爾公約對廢棄物的定義」以便與國際接軌？

說明：

1. 聯合國巴塞爾公約對「廢棄物」的定義為：「在國家法律下被認定為棄置、有意棄置或必需棄置的物質或物品」(Article 2 第 1 款，附件一)。因此，正確的解讀應是，巴塞爾公約對「廢棄物」的定義有相當的彈性，係以各國法規為準，無需完全相同(例如歐盟、美國、日本對「廢棄物」的定義及排除條款就有相當的差異)。因此，目前兩法合一草案聲稱「採巴塞爾公約對廢棄物的定義以便與國際接軌」，應是不當的說法。
2. 巴塞爾公約的重點在針對「有害廢棄物」的越界處置予以適當管制(此處的處置包含「最終處置」與「循環利用」)，因此對於「有害特性」的定義較為明確，列於其 Article 1 第 1 款 (a) 項(附件一)及其附表 III 中。然因各國的認定標準不盡相同，巴塞爾公約也容許輸出國、輸入國、運送國對「有害廢棄物」有額外的認定標準(Article 1 第 1 款 (b) 項，附件一)，以因應國情的不同。

(二)將「廢棄物」與「循環資源(Recyclable Resources)」在同一法規下合併管理，是否符合國際趨勢？

說明：

1. 對環境風險較高的「廢棄物」及環境風險較低的「循環資源」以不同的法規做寬鬆不同、重點有別的管理，可減少資源循環的障礙，並引導「廢棄物」轉變為「循環資源」，因此已成當今國際趨勢。例如日本明確以「廢棄物處理法」及「資源有效利用促進法」分別管理「廢棄物」及「副產物」；美國、歐盟以「排除條款」將「符合環保要求的循環資源」排除在「廢棄物」之外另行管理等，都是此種趨勢的具體顯現。
2. 歐盟於 2005 年 12 月 21 日提出新版的「廢棄物指令建議(Proposal for a Directive on Waste)」，與舊版相較，擬增加 End of Waste 的條文(Chapter III，附件二)，以便將更多的「循環資源」排除在「廢棄物」之外*。過去歐盟將許多「循環資源」稱為「廢棄物」並做過度管理所形成的烙印與障礙，將可因本項修訂而大幅改善。

*排除在「廢棄物」之外需滿足的條件為：(1)無負面的環境衝擊，(2)有利用為「二次資源」的市場。此二條件與筆者在「廢清、資再兩法合一的探討(一)：廢棄物與可回收資源的分界」一文中的建議是一致的(文中建議將「對擁有者無用但已有妥善資源化途徑」的物質或物品稱為「可回收資源」，不稱為「廢棄物」)。

3. OECD 理事會已與聯合國取得協議(附件三)，對於可循環的「一般廢棄物」(巴塞爾公約附表 IX)及可循環的「有害廢棄物」(巴塞爾公約附表 VIII)，分別採取遠較巴塞爾公約寬鬆的「綠色管制程序(Green Control Procedure，乃視為一般商品管理)」及「琥珀色管制程序(Amber Control Procedure)」。
- 此種依「環境風險」高低而寬鬆不同的管理方式，可減少對資源循環的障礙，並加強對「高環境風險途徑」的管制。亦即在國際法規的現實下，「循環資源」的越界運輸尚無法擺脫「廢棄物」之名，但在實質上已針對其「環境風險」的不同給予差別待遇。
4. 我國兩法合一草案的方向是將「需最終處置的廢棄物」與「可利用的循環資源」予以合併管理，一律以詞意含混的「廢棄物資源」稱之。此舉不僅難以凸顯二者在意義、環境風險上的顯著差異，也無助於引導、鼓勵資源循環，或降低資源循環的障礙。因此並不符合前述 1、2、3 點的國際趨勢。

(三) 對「循環資源」必需符合的「環保要求」及「污染防制重點」是否應有明確敘述，以減少資源循環的「環境風險」？

說明：

1. 在資源循環利用時有可能產生不當的「環境負荷」，因此日本、美國、歐盟等先進國家法規在將「循環資源」排除在「廢棄物」之外時，都有若干「環保要求」。例如美國 CFR 40 Part 261.4 對於高風險的逸散性及土壤、地下水污染等有明確的防制要求；歐盟的 End of Waste 條文中也以滿足「環境」與「品質」準則(criteria)為要件；日本的「循環型社會形成推進基本法」Article 18 則明確要求「妥善的資源循環(appropriate recycling，附件四)」。
- 在人民水準不如先進國家的我國，更有其必要做明確的要求與引導，以有效減少資源循環的「環境風險」。
2. 兩法合一草案中對此部份的著墨甚少，顯示不瞭解此項考量的重要性，以及我國過去因此所衍生的種種「環境風險」。

二、 目前兩法合一草案是否兼具未來性、專業性、簡易性及友善性，有助於通過立法程序並容易施行？

說明：

1. 兩法合一的目的應是制定一部高位階的母法。數年前我國由一部「廢清法」演進為「廢清法、資再法並存」，是合乎趨勢的正確方向，並且已通過立法機關的審查。目前兩法合一草案以不符國際趨勢的方式將「廢棄物」與「循環資源」合併以一部母法來管理，乃是不恰當的回頭路，恐亦不易獲得立法機關的同意。
2. 目前兩法合一草案的法條繁多(共計 101 條)，內容複雜，即便我國的環保專業人員也難以全盤理解及接受，如何寄望眾多企業及社會大眾能有效遵行？
3. 綜上所述，在「廢棄物」與「循環資源」的界定、稱呼、分級管

理、環保要求、障礙排除、鼓勵措施，以及法規的簡易性、友善性等方面，兩法合一草案都有頗多不符國際趨勢或專業考量之處。因此若無重大修訂即逕行實施，未來恐會衍生諸多嚴重問題。

三、我國需要什麼樣的兩法合一？

1. 可制定一個原則性、政策性、及責任義務界定為主的母法，或可稱為「循環型社會推進法」。其內容以簡單扼要為宜，類似日本的「循環型社會形成推進基本法」（只有 32 條），或歐盟的「廢棄物架構指令」（只有 21 條）。
2. 在此母法中，可由名稱及定義上加強資源循環的意識，減少資源循環工作的障礙，以符合國際趨勢。例如將使用者剩餘不要的物品及物質統稱為「待循環資源」。其中，「有妥善循環利用途徑的物品或物質」稱為「循環資源」（或「二次資源」、「人造資源」），「無妥善循環利用途徑的物品或物質」則稱為「廢棄物」。此外，對於「循環資源」及「廢棄物」的源頭減量、分類、再使用、再利用、管理重點、應符合的環保要求、責任歸屬等，均有明確而務實的原則性界定。
3. 在母法之下，可用寬鬆不同、重點有別的「廢清法」及「資再法」（或可改名為「循環資源管理法」）分別管理「廢棄物」及「循環資源」。使兩法能與母法（「循環型社會推進法」）彼此相輔相成，以消除競合問題（類似日本的法規結構）。在內容上，應設定「應滿足的環保要求」，並提供良好誘因（例如免收保證金、對守法紀錄良好者拉長上網申報、稽核的週期等），以引導「廢棄物」轉變為「循環資源」，使社會逐步邁向「零廢棄」。現行「廢清法」與「資再法」中之條文符合未來所需者可保留，權責不符及不週延者則可藉此機會一併改善^{**}。
4. 對「循環資源應滿足的環保要求」，可在子法中明訂完整而一致的標準，供審查單位及各界依循。尤其對高風險的污染防制重點應予以強調，例如有害物的逸散性污染、可能污染土壤地下水的堆存、運送及使用方式等。如此可協助「循環資源」的規劃者、執行者都瞭解及遵行，以確保在低環境風險下進行資源循環（「廢清法」及「資再法」在此部份不應有所差異，以避免競合）。
5. 在「廢棄物」與「循環資源」的輸入、輸出上，應視屬於「最終處置」或「循環利用」而分別符合「巴塞爾公約」或「綠色、琥珀色管制程序」，以便與國際社會接軌。惟以「綠色、琥珀色程序」管制的「循環資源」可能需按聯合國與 OECD 理事會協議的精神改稱為「廢棄物」。此種與國際接軌方式並不複雜，而可兼顧國內循環型社會的建立，以及涉及輸入、輸出之「生態化工業園區」、「資源循環產業」、「委外最終處置」等的健全發展。

^{**} 在「資再法」（可改名為「循環資源管理法」）之下，可設定「應循環資源」的類別，並另以子法分別管理，例如包裝容器、家電、食品、營建材料、汽機車等，與日本的法規結構類似，但可結合其他先進國家的優點（在各國環保法規的演進上，以日本較為先進）。